

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5082595-59.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MARIA CRISTINA RIBEIRO BOTELHO KANTO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: DENISE ALVES DE AGUIAR BERNARDO

RECORRIDO: JACIRA ALVES DE AGUIAR

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR INTERPOSTO PELA UNIÃO FEDERAL, COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO E DE CASSAÇÃO DA DECISÃO DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE OS RÉUS PROVIDENCIASSEM A MARCAÇÃO DE CONSULTA E O TRATAMENTO ONCOLÓGICO PARA A PARTE AUTORA. HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE A PARTE AUTORA, ORA RECORRIDA, DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA, CORRE RISCO DE MORTE EM CASO DE DEMORA NO INÍCIO DO TRATAMENTO MÉDICO. HÁ ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE, EM CASO DE RISCO DE MORTE, PODE HAVER DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE QUE NÃO SEJA OBSERVADA A FILA DE ESPERA PARA O TRATAMENTO MÉDICO. PRESENTES A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO NA DEMORA A JUSTIFICAR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO RECORRIDO. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso de medida cautelar interposto pela União Federal e negar-lhe provimento para manter a decisão recorrida (Evento 19, DESPADEC1, dos autos do processo n. 5072588-08.2024.4.02.5101), conforme a decisão do Evento 3, DESPADEC1, que ora se confirma. Não há condenação em custas processuais e em honorários advocatícios em recurso de medida cautelar no âmbito dos Juizados Especiais Federais e das Turmas Recursais. Esta decisão foi referendada pelos demais juízes integrantes da 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, dê-se baixa do processo na distribuição e arquivem-se os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2024.

5082595-59.2024.4.02.5101

510014916343 .V7

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5082595-59.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MARIA CRISTINA RIBEIRO BOTELHO KANTO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: DENISE ALVES DE AGUIAR BERNARDO

RECORRIDO: JACIRA ALVES DE AGUIAR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela União Federal, com pedido de tutela recursal de urgência (efeito suspensivo), contra a decisão proferida pelo Juizado Especial Federal Adjunto à 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro, de deferimento da tutela de urgência nos autos do processo n. 5072588-08.2024.4.02.5101 (Evento 19, DESPADEC1), consistente na obrigação de os réus (União Federal, Estado do Rio de Janeiro e Município do Rio de Janeiro) adotarem "os procedimentos necessários para que a situação da autora seja regularizada junto aos sistemas de regulação e, em seguida, a paciente seja submetida à Consulta - Ambulatório 1ª vez - Coloproctologia (Oncologia), bem como posterior tratamento oncológico adequado ao seu quadro".

Conforme a decisão do Evento 3, DESPADEC1, foi indeferido o pedido da União Federal de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

VOTO

A União Federal, ora recorrente, alegou, em síntese, não estarem presentes os requisitos para a tutela provisória de urgência, além da necessidade de observância de fila de espera para atendimento e de direcionamento da obrigação a um dos réus.

Conforme já salientado na decisão do Evento 3, DESPADEC1, há prova nos autos de que a autora, ora recorrida, foi diagnosticada com neoplasia maligna, com necessidade de tratamento urgente (Evento 1, ANEXO2, Páginas 8 a 17, dos autos do processo 5072588-08.2024.4.02.5101).

Consta, ainda, do parecer do Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (NAT) que a autora está cadastrada no Sistema Estadual de Regulação - SER, com classificação de **risco vermelho** (Evento 17, PARECER1, Página 2, dos autos do processo 5072588-08.2024.4.02.5101):

Em consulta à plataforma do Sistema Estadual de Regulação - SER, foi localizado para a Autora solicitação de **Consulta - Ambulatório 1ª vez - Coloproctologia (Oncologia)**, solicitado em 22/05/2024, pelo Centro Municipal de Saúde Alberto Borgerth, CID: **Neoplasia maligna da junção retosigmoide**, classificação de risco **Vermelho: prioridade 1**, situação: **Pendente**, com a seguinte observação: “77 anos, necessário anexar o laudo do histopatológico confirmando o sítio primário do tumor maligno - paciente realizou transversectomia está com colostomia necessita oncologia clínica” (ANEXO II).

Há entendimento jurisprudencial de que, em caso de risco de morte, como verificado no caso concreto (situação de risco “vermelho” do Sistema Estadual de Regulação), pode haver determinação judicial de que não seja observada a fila de espera para realização de tratamento:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. FILA DE ESPERA.

Pretensão de realização de cirurgia denominada Artroplastia Total para paciente acometida por osteoartrose grave no joelho sem submissão à fila de espera. Impossibilidade. Para que o Poder Judiciário possa determinar a priorização de um paciente em detrimento dos demais que aguardam atendimento faz-se imprescindível a comprovação da urgência e do risco de perecimento da vida. Inocorrência no caso concreto. Priorização que neste caso ocasionaria violação ao princípio da isonomia. Sentença mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

(Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, APL 1002583-88.2014.8.26.0053, Relator José Luiz Germano, 2ª Câmara de Direito Público, publicação em Diário Oficial de 11/9/2015.)

Evidenciados, assim, os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano na demora), conforme fundamentação da decisão do Evento 3, DESPADEC1.

Quanto à solidariedade dos entes integrantes da Federação no fornecimento de tratamento médico, a descentralização das ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, na forma da Lei 8.080/1990, não afasta a responsabilidade solidária de tais entes no “tratamento médico adequado aos necessitados”, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, com repercussão geral reconhecida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

(RE 855.178 RG, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, publicação em DJe de 16/3/2015.)

Ainda, verifica-se que houve o direcionamento da obrigação de cumprimento da tutela de urgência, inicialmente, ao Estado do Rio de Janeiro, de modo que, neste ponto, não subsiste interesse recursal da União Federal, a qual, apenas, será compelida a cumprir a tutela de urgência caso o Estado do Rio de Janeiro não a cumpra (Evento 19, DESPADEC1, dos autos do processo n. 5072588-08.2024.4.02.5101):

(...)

Ante todo o exposto, nos moldes do art. 300 do CPC, defiro a tutela antecipada de urgência vindicada, determinando que os réus, solidariamente, de acordo com as suas atribuições previstas nos atos normativos vigentes, adotem os procedimentos necessários para que a situação da autora seja regularizada junto aos sistemas de regulação e, em seguida, a paciente seja submetida à Consulta - Ambulatório 1ª vez - Coloproctologia (Oncologia), bem como posterior tratamento oncológico adequado ao seu quadro.

Intime-se, inicialmente, o Estado do Rio de Janeiro para cumprimento da obrigação em tela, inclusive diligenciando para que ocorra a devida regularização da autora junto à plataforma SER, no prazo de até 10 (dez) dias a contar de sua intimação.

(...)

(grifo nosso)

Desse modo, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso de medida cautelar interposto pela União Federal e negar-lhe provimento para manter a decisão recorrida (Evento 19, DESPADEC1, dos autos do processo n. 5072588-08.2024.4.02.5101), conforme a decisão do Evento 3, DESPADEC1, que ora se confirma. Não há condenação em custas processuais e em honorários advocatícios em recurso de medida cautelar no âmbito dos Juizados Especiais Federais e das Turmas Recursais. Esta decisão foi referendada pelos demais juízes integrantes da 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, dê-se baixa do processo na distribuição e arquivem-se os autos.